

Uitwerkingenbundel

Bachelor

BELASTINGRECHT 3

Nyenrode Business Universiteit, voorjaar 2026

© BREUKELEN, Nyenrode Business Universiteit, voorjaar 2026

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nyenrode Business Universiteit.

FUSIE & SPLITSING (COLLEGE 5)

Uitwerking 1

1. a.	BV Y			
Deelneming Z	€ 560.000	Aandelenkapitaal	€ 300.000	
		Reserves	€ 260.000	
	<u>€ 560.000</u>		<u>€ 560.000</u>	
	BV Z			
Activa – passiva	940.000	Aandelenkapitaal*	€ 720.000	
		Agio**	€ 240.000	
		Reserves***	-/- € 20.000	
	<u>€ 940.000</u>		<u>€ 940.000</u>	

* Waarde aandeel Z $\frac{€ 700.000}{400} = € 1.750$.

Uit te geven aandelen Z $\frac{€ 560.000}{€ 1.750} = 320$, dus nominaal € 320.000.

** Van de verkregen waarde dus als agio te boeken € 560.000 – € 320.000 = € 240.000.

*** De reserve is hier sluitpost.

b. Men is nu aangewezen op artikel 14, lid 2, Wet Vpb 1969 en de in dat kader gestelde voorwaarden (hier met name nr. 8). Verrekening van het verlies is slechts mogelijk met winst die wordt behaald na de fusie met de “oude” onderneming van Z, waarbij horizontale verliesverrekening voor verticale verliesverrekening gaat.

c. Het opgeofferde bedrag is € 360.000 (zie art. 14, lid 3, Wet Vpb 1969).

Uitwerking 2

2. Antwoord ii, 40 aandelen.

(Uitleg: (tenzij anders aangegeven, alle bedragen x € 1.000)

Waarde Van de Biggelaar Prima BV:

Aandelenkapitaal	100
Winstreserves	200
Stille reserves	250
Af: 20% Vpb	<u>50</u>
	<u>200</u>
Totaal	500
Koers 500%	

Waarde Rolo BV:

Aandelenkapitaal	50
Winstreserves	70
Stille reserves	100
Af: 20% Vpb	<u>20</u>
	<u>80</u>
Totaal	200

Van de Biggelaar Prima BV moet aandelen uitgeven met een waarde van 200 om de onderneming van Rolo BV over te nemen. De koers van de aandelen Van de Biggelaar Prima BV is 500%. Dit betekent dat Van de Biggelaar Prima BV 40 aandelen moet uitgeven om de onderneming van Rolo BV over te nemen. Antwoord ii dus).

Uitwerking 3

3. a. Bij een zuivere splitsing houdt de splitsende vennootschap op te bestaan.
- b. Dat de aandeelhouders van de splitsende vennootschap (in beginsel) elk aandeelhouder worden van een "eigen" verkrijgende vennootschap.
- c. Een afrekening over de stille reserves en goodwill, aangezien er sprake is van een vervreemding.
- d. Doorschuiving van de onder c bedoelde claim naar de verkrijgende vennootschap(pen) (art. 14a Wet Vpb 1969) en doorschuiving van de a.b.-claim op de aandelen in de splitsende vennootschap naar de nieuwe aandelen (art. 3.56 en 4.41, lid 2, Wet IB 2001).

Uitwerking 4

4. a. Neen de fiscale eenheid verbreekt niet, BV Kofieboon is immers nog steeds in het bezit van tenminste 95% van de aandelen etc. in Neskoffie BV.
- b. Gedacht zou kunnen worden aan een bedrijfsfusie nu een onderneming wordt overgedragen tegen (uitreiking van) aandelen.
De latere heffing is echter niet verzekerd, nu de onderneming niet (in Nederland) wordt voortgezet en alles naar de schroothoop gaat.
(De herinvesteringsreserve komt ook niet in beeld, want er is geen voornemen tot herinvesteren in bedrijfsmiddelen (art. 3.54, lid 1 en 7, Wet IB 2001)).
- c. Neen, gesteld dat het gaat om minder dan 5 percent.
- d. Goed koopmansgebruik staat toe in de winstsfeer om op aandelen ontvangen bonusaandelen op nihil te waarderen (of de bestaande kostprijs te verdelen over de meerdere aandelen).

Uitwerking 5

5. a. Artikel 14 Wet Vpb 1969 regelt dat bij een bedrijfsfusie (onder omstandigheden) een afrekening over de stille reserves in de overgedragen onderneming achterwege blijft.
- b. Ja, een overname tegen contanten wordt niet gefacilieerd.
- c. Aandelenfusie: overname aandelen in de vennootschap in plaats van de overneming van de onderneming van de vennootschap.
Juridische fusie: overgang van de onderneming waarbij in dat hele proces de overdragende vennootschap ophoudt te bestaan en de aandeelhouders van de laatstgenoemde vennootschap (de verdwijnende vennootschap) aandeelhouder worden van de verkrijgende vennootschap.
Bedrijfsfusie: overdracht van de onderneming tegen uitreiking van aandelen in de overnemende vennootschap.
- d. Juridische fusie: artikel 3.57 en art. 4.41, lid 3, Wet IB 2001.
(Art. 3.55 en art. 3.57 Wet IB 2001 van toepassing voor de vennootschapsbelasting via art. 8 Wet Vpb 1969).
Deze artikelen regelen de mogelijke faciliteiten voor de betrokken aandeelhouders. In art. 14b Wet Vpb 1969 wordt geregeld dat bij een juridische fusie afrekening over de stille reserves in de onderneming die overgaat (onder omstandigheden) achterwege blijft.